

1500393-72.2021.8.26.0531

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500393-72.2021.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500393-72.2021.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2244183/2021 - Delegacia de Polícia de Palmares Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIA MONEGATO DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

UILIAM FEITOSA DA SILVA e MÁRCIA MONEGATO DA COSTA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, porque, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua José Jacinto Gomes, nº 675, na cidade de Palmares Paulista, Comarca de Santa Adélia, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima Rayssa Júlia Goes Bandeira, subtraíram, para proveito comum, os objetos descritos denúncia (fls. 133/135).

A prisão em flagrante dos acusados foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 73/75).

A denúncia foi recebida aos 22 de setembro de 2021 (fls. 137).

Os réus foram citados (fls. 146 e 147) e apresentaram, por meio de seus Defensores,

resposta à acusação (fls. 155/156 e 166/170).

Não sendo vislumbradas as hipóteses autorizadas da absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fl. 173). Em audiência de instrução realizada em 20 de janeiro de 2022, foram inquiridas a vítima e as testemunhas arroladas e, ao final, interrogados os acusados. Finda instrução, as partes apresentaram memoriais orais (fl. 202).

O Ministério Público pugnou a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A Defesa do réu Uilian requereu sua absolvição com amparo no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, argumentando que estava sob o efeito de drogas no momento da prática do crime; subsidiariamente, postulou o afastamento da majorante do concurso de agentes, a compensação da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto. Por sua vez, a Defesa da acusada Márcia requereu sua absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, o afastamento das majorantes do emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima (fls. 202).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/11), boletim de ocorrência (fls. 42/45), auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), auto de entrega (fl. 40), auto de avaliação (fl. 41), laudo pericial (fls. 125/126), pelas imagens da câmera de segurança (fl. 97), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, é inconteste.

A vítima Rayssa Julia Goes Bandeira, em sede policial, declarou: "trabalha na mercearia da família, situada no local dos fatos. Disse que, na presente data, atendia normalmente no estabelecimento comercial, quando uma mulher, trajando uma blusa laranja e uma saia, cabelos pretos, adentrou no estabelecimento e questionou se a declarante teria milho ou farofa para vender, tendo a declarante respondido afirmativamente. Disse que, não obstante, a mulher fez menção de sair do estabelecimento e aparentando trazer um volume na cintura, sendo que, logo em seguida, um homem adentrou no estabelecimento, trajando um boné azul e apresentando várias tatuagens pelo corpo. Disse que, ao iniciar o atendimento do indivíduo, este sacou uma faca da cintura e disse que se tratava de um roubo. Declarou que o homem proferia diversas ameaças em face da declarante, tais como "eu corto seu pescoço", "você pode morrer por muito pouco", além de ter encostado a faca no corpo da vítima. Disse que tentava acalmar o indivíduo, todavia este prosseguia proferindo ameaças, tendo exigido o dinheiro do caixa, além de outros objetos do estabelecimento. Disse que o indivíduo subtraía cerca de R\$600,00 (seiscentos reais) do caixa, três anéis de ouro da vítima, um aparelho celular marca motorola, 12 frascos de perfume e 18 frascos de colônia, cinco garrafas de vinho da marca CREVELIN, além de outros objetos que não sabe declinar no momento, tendo sofrido prejuízo estimado de R\$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Disse que o homem prosseguiu subtraindo objetos e proferindo ameaças com a faca por cerca de 10 a 15 minutos, de modo que, durante vários momentos, a declarante conseguiu notar que a mulher permanecia próximo à porta, dando "guarida" ao homem. afirmou que, em certo instante, o homem exigiu que a declarante entrasse em um banheiro do estabelecimento, tendo o indivíduo trancado a declarante no banheiro. Declarou que não sabe precisar quanto tempo permaneceu dentro do banheiro. afirmou que, enquanto estava com a liberdade tolhida dentro do banheiro, conseguia ouvir o homem ainda subtraindo objetos do estabelecimento. Disse que, depois de certo período, ouviu o som de uma pessoa entrando no estabelecimento, instante em que gritou por socorro, tendo sido auxiliada por uma senhora, a qual conseguiu abrir a porta do banheiro pelo lado de fora. Declarou que imediatamente acionou a polícia militar e exibiu as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Disse que, certo tempo depois, os policiais militares localizaram os roubadores e apenas uma pequena parte dos objetos subtraídos, estando ainda em prejuízo considerável com relação aos objetos não localizados. afirmou que reconhece UILIAM FEITOSA DA SILVA e MARCIA MONEGATO DA COSTA como os dois autores da prática criminosa. Disse que reconhece a faca localizada como aquela com a qual sofreu as ameaças dos roubadores. afirmou

que apenas conhecia os indivíduos "de vista" anteriormente aos fatos, não mantendo relação de proximidade com os referidos. Disse que não foi ferida quando dos fatos, apesar dos toques que recebeu com a faca. Disse que apresentará as filmagens na Delegacia de Polícia de Palmares Paulista, durante o expediente regular, para fins de instrução do inquérito policial." (fls. 07/08).

Em juízo, a vítima Rayssa declarou que estava na mercearia quando a acusada Márcia, a quem conhecia de vista, entrou e perguntou se tinha alguns produtos e ao responder que sim, ela virou as costas e saiu. Logo em seguida, o réu Uilian entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, sacando uma faca. Disse ter pedido ao réu Uilian que se acalmasse, pois entregaria a ele o que quisesse, mas, apesar disso, a todo instante foi por ele ameaçada, que dizia que a mataria. O acusado Uilian então exigiu dinheiro e, colocando a faca nas costas da vítima, foi com ela até o caixa, apoderando-se do que ali havia; também subtraiu seu aparelho celular e da loja, entre outros produtos. Contou que o réu também exigiu que lhe entregasse os anéis que usava e, para tanto, encostou a faca em seu pescoço e disse que o cortaria fora. Ato contínuo, o réu Uilian a trancou no banheiro, onde permaneceu por um tempo, até que um cliente que foi até o estabelecimento, ouviu seus gritos e a soltou. Afirmou ainda a participação da acusada Márcia, dizendo que ela permaneceu do lado de fora do estabelecimento durante toda a empreitada, observando a ação do comparsa. E nesse sentido, a vítima acrescentou que, antes do crime, seu avô esteve no estabelecimento e ao deixar o local com destino a sua casa, cruzou com os acusados, que estavam juntos. Por fim confirmou os bens subtraídos, ressaltando que outros também o foram, e que apenas parte da res foi recuperada (parte do dinheiro, um celular e uma ou duas garrafas de vinho).

A testemunha Ronaldo Tombini, policial militar, em sede policial declarou: "é policial militar, integrante da equipe da Força Tática, e nesta data junto com demais componentes da equipe, foi acionado via COPOM para se deslocarem até a cidade de Palmares Paulista, a fim de atenderem uma ocorrência de roubo, ocorrido numa mercearia, sito a rua José Jacinto Gomes, 675. Chegando no local, entrevistou a vítima que é filha da proprietária do estabelecimento, tendo ela relatado que inicialmente uma mulher, aparentando ser uma "nóia" adentrou no estabelecimento e perguntou sobre algumas mercadorias, tendo saído na sequência, ao mesmo tempo que um sujeito branco, usando um boné azul com protetor de pescoço, acessou a mercearia e mediante grave ameaças e ostentando uma faca de cozinha subtraiu a quantia aproximada de R\$600,00 que estava no caixa, além de cinco garrafas de vinho, trinta colônia da marca Avon, um aparelho celular, marca Motorola usado no estabelecimento e tres aneis de ouro que a vítima usava em seus dedos. A vítima esclareceu que reconheceu o autor do roubo, visto que ele já esteve no estabelecimento em data passada. Exibiu ainda ao depoente, imagens do autor que foi gravada nas cameras de segurança. Diante dos fatos, o depoente passou a diligenciar em busca do autor, após um transeunte ter parado na mercearia e dito que o autor morava em um certo bairro, indicando o local. O depoente em patrulhamento avistou na rua José João Alves de Melo, defronte ao numeral 860, um sujeito com as mesmas características do autor, mas com outras roupas. O depoente o reconheceu, devido suas características físicas, e porque ele possui inúmeras tatuagens. Procedida abordagem, o sujeito foi identificado como sendo Uilian Feitosa da Silva, o qual assumiu a prática delitiva, dizendo que o dinheiro estava em seu quarto. Foi apreendido no local indicado por Uilian a quantia de R\$393,00 e o aparelho celular, além de uma garrafa de vinho que estava dentro da sua geladeira. Uilian disse que havia dado para Marcia, o restante dos objetos subtraídos, ocasião que pararam em um pasto próximo para dividir os objetos subtraídos. Na sequência o depoente diligenciou até a rua Jose Ruete, 730, onde encontrou Marcia, em frente da casa, contudo nada foi encontrado em seu poder, nem recuperado, alegando Marcia, que recebera apenas R\$20,00 reais de Uilian para distrair a vítima, para que ele pudesse surpreende-la. A vítima reconheceu sem sombra de duvida que foram Uilian e Marcia as pessoas que roubaram a mercearia. Esclarece ainda que o boné azul com protetor de pescoço usado por Uilian também foi apreendido em seu quarto. Deu voz de prisão a Uilian e Marcia, cientificando-os de seus direitos constitucionais e conduzindo ambos para este plantão." (fls. 03/04)

Em Juízo, a testemunha Ronaldo relatou que, comunicados acerca do roubo,

deslocaram-se até o estabelecimento e a vítima forneceu detalhes do crime, inclusive bens subtraídos e características físicas e vestimentas do roubador, exibindo, ainda, as imagens das câmeras de segurança, através das quais foi possível ver que ele ostentava diversas tatuagens. Na ocasião, um senhor que chegou no estabelecimento viu a filmagem e informou que já tinha visto o roubador em determinado bairro da cidade e, com base nessa informação, iniciaram diligências e avistaram o acusado Uilian em frente à sua casa, já com outras roupas. Então, abordaram Uilian que confessou a autoria do crime e, inclusive, indicou que parte do dinheiro subtraído estava em seu quarto. Em revista no casa de Uilian, localizaram parcela do dinheiro, o aparelho celular da vítima e uma garrafa de vinho, assim como a faca (que foi reconhecida pela vítima) e o boné utilizados na empreitada criminosa. Ressaltou que o acusado Uilian informou onde residia a comparsa Márcia, que foi abordada em frente à sua residência; ela a princípio negou participação no roubo, mas depois confirmou que recebeu R\$20,00 para distrair a vítima a fim de que Uilian entrasse no estabelecimento. O depoente ainda asseverou que Uilian afirmou ter dividido a res furtiva com a comparsa, mas, por sua vez, Márcia disse ter recebido apenas R\$20,00 por sua participação. E no mesmo sentido o depoimento da testemunha Júlio Cesar Sales, também policial militar.

A acusada Márcia Monegato da Costa, em solo policial, confessou ter participado da ação criminosa, declarando: "Acerca dos fatos contra si imputados, cientificado de seus direitos constitucionalmente previstos, disse que deseja prestar sua versão dos fatos. Disse que confessa os fatos contra si imputados. Declarou que conhece UILIAN do Município e, na presente data, estava caminhando pelo Município, quando foi abordada por UILIAN, o qual sugeriu que ambos praticassem um roubo no mercado. Disse que se dirigiram até o mercado, local onde UILIAN pediu à interrogada que entrasse no estabelecimento e avistasse se havia alguém no local. Disse que adentrou e avistou uma atendente, retornou até a porta do estabelecimento e avisou UILIAN, o qual adentrou no mercado, anunciou o assalto e, utilizando-se de uma faca, subtraíu diversos produtos. Disse que não ameaçou a vítima, tendo permanecido na porta do estabelecimento cuidado para ninguém adentrar. Declarou que UILIAN deu R\$20,00 (vinte reais) à interrogada como pagamento pelo roubo e ambos foram para locais distintos. Disse que, tempos depois, foi abordada pelos policiais militares na residência. Afirmou que está arrependida dos atos." (fl. 10)

Em juízo, no entanto, a ré Márcia negou participação no crime. Disse que está sendo incriminada tão somente porque esteve no estabelecimento da vítima instantes antes da chegada de Uilian, e que apenas confessou na fase policial, pois foi ameaçada que se não o fizesse, iria para a cadeia. Negou ter permanecido do lado de fora do estabelecimento durante o roubo. Questionada, confirmou que estava usando drogas no dia do roubo e Uilian lhe deu gratuitamente a quantia de R\$20,00 para que ela pudesse comprar mais entorpecente, e não por qualquer auxílio na ação delitiva. Por sua vez, o acusado Uilian Feitosa da Silva, que em solo policial permaneceu em silêncio, em Juízo confessou a autoria do crime, mas negou a participação da corréu Márcia. Justificou-se dizendo que é usuário de drogas e devia dinheiro a um traficante que, naquele dia, o cobrou sob ameaça de morte. E assim, sob o efeito de drogas e álcool, e por estar desempregado, cometeu o crime. Ressaltou que a corré Márcia não participou do crime, mas confirmou que encontrou com ela e perguntou se havia alguém no estabelecimento, e também que deu a ela R\$20,00 para a aquisição de droga, mas não em contraprestação a qualquer participação no crime.

Essas são as provas.

Pois bem. Diante do que foi dito em audiência e juntado nos autos, está mais do que comprovada a materialidade e autoria do crime, restando suficientemente demonstrada a participação dos acusados no roubo em questão.

O réu Uilian confessou em juízo a prática do crime. Nesse ponto, anoto que a confissão judicial detém relevante valor de prova, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção coligidos, como ocorre no presente caso. Com efeito, parte da res furtiva e a arma branca (faca) empregada na empreitada criminosa foram encontradas na casa do acusado Uilian, assim como o boné com protetor de pescoço que ele usava no momento da ação delitiva e é bem observado nas

imagens das câmeras de segurança (fl. 97). É o que basta.

Por outro lado, diversamente do que postula a Defesa, não se verificam circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (art. 386, VI, CPP). A simples alegação de que cometeu o crime sob efeito de entorpecentes não se presta a tal pretensão, pois não há qualquer evidência de que o réu Uilian estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação. A Defesa não produziu prova neste sentido e sequer postulou a instauração do competente incidente e, no mais, este Magistrado não vislumbrou a necessidade de instauração de ofício, por não vislumbrar a sugerida incapacidade do réu. No mais, o fato do réu estar embriagado ou sob efeito de entorpecente no dia do fato não afasta a imputabilidade do acusado, prevalecendo a teoria da *actio libera in causa* e o previsto no art. 28, II, do Código Penal.

Em seguimento, com relação à acusada Márcia, não obstante a tentativa do réu Uilian de isentá-la de responsabilidade e a retratação dela em juízo, fato é que o conjunto probatório demonstra, sem dúvidas, a participação de Márcia na empreitada criminosa.

Em solo policial, a acusada Márcia confessou ter participado da ação delitiva (fl. 10) e, a despeito de sua retratação em juízo, confirmou a confissão feita perante a autoridade policial, não indicando, por outro lado, qualquer tipo de coação durante a colheita de seu depoimento naquela fase. Disse, apenas, que teria sido ameaçada a confessar, caso contrário seria presa, o que, entretanto, parece incoerente. Além disso, não demonstrou interesse da autoridade policial em causar prejuízo contra ela.

Em verdade, resta evidente tratar-se de subterfúgio por ela lançado para se esquivar da persecução penal, o que, por certo, também beneficiaria o corréu Uilian, uma vez que implicaria no afastamento da majorante do concurso de agentes. Além disso, a confissão da ré Márcia na fase inquisitiva é válida, porque corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, ao passo que sua retratação em juízo encontra-se isolada.

A vítima afirmou a participação da acusada Márcia. Disse que Márcia esteve no estabelecimento comercial segundos antes da chegada do comparsa e pôde ver que ela permaneceu a frente do estabelecimento durante toda a ação criminosa. Acrescentou que seu avô viu os réus juntos, próximo ao estabelecimento, momentos antes do roubo.

Vale lembrar que em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão da natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente algum inocente. Nesse sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REISJUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

Do mesmo modo, os policiais, em depoimentos coesos e livres de contradição, asseguraram que a acusada Márcia confirmou sua participação no delito, revelando que havia recebido a quantia de R\$20,00 do corréu Uilian a fim de distrair a vítima e facilitar o roubo. Declararam, ainda, que Uilian igualmente confidenciou o auxílio de Márcia.

Nesse particular, ressalto que o depoimento dos policiais merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois inexistente qualquer indício de que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelo crime em apuração. Seus depoimentos foram seguros e coesos e merecem toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso.

A bem da verdade, a versão ensaiada dos réus, apresentada em juízo, dá guarida à acusação. A ré Márcia declara em juízo ter recebido do corréu Uilian, na data do roubo, a quantia de R\$20,00, o que é confirmado por ele. Mas, de forma conveniente, alegam que a doação não guarda relação com o crime, sugerindo que Uilian (que, segundo sua versão, estava desempregado, devia dinheiro a um traficante e era ameaçado de morte) deu dinheiro à Márcia, de forma desinteressada e gratuita, para que ela comprasse entorpecentes.

Sem contar as contradições existentes, tudo a indicar que procuram, a qualquer custo, alterar a verdade dos fatos. Na contramão do que diz Márcia, Uilian confirma que a encontrou antes do crime e perguntou a ela se havia alguém no estabelecimento.

Enfim, coincidências essas improváveis.

De toda sorte, o conjunto probatório é mais que suficiente a comprovar a participação de ambos os acusados no crime e a Defesa não produziu prova em sentido contrário.

Em seguimento, o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) restou demonstrado pela confissão extrajudicial da acusada Márcia e pela prova oral, como já fundamentado.

Verifico, igualmente, que houve restrição da liberdade da vítima além do necessário para a consumação do delito. Nesse sentido, a ofendida afirmou que foi trancada no banheiro do estabelecimento e apenas foi solta quando uma cliente entrou na loja e ouviu seus gritos de socorro. Evidente, assim, que a conduta extrapolou a mera violência com a consequente subtração de bens, violando mais um dos direitos da vítima, qual seja, sua liberdade, de modo que deverá incidir a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Do mesmo modo, presente a circunstância majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP). Embora desnecessário ao reconhecimento da causa de aumento, conforme jurisprudência da Superior Instância, registro que a faca utilizada na empreitada criminosa foi apreendida e periciada (fls. 125/126).

Ressalto que no concurso de agentes, as circunstâncias de natureza objetiva, a contrario sensu do que dispõe o art. 30 do Código Penal ("Não se comunicam as

circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”), comunicam-se ao partícipe do delito.

No caso em apreço, a acusada Márcia, em concurso e unidade de desígnios, orientou-se para a realização do roubo com emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, tendo anuído a conduta do comparsa. A eventual divisão de tarefas na prática do delito não distancia a acusada Márcia do dolo verificado no caso concreto.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência:

Roubo majorado – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes comprovados por meio do conjunto probatório – Circunstância de natureza objetiva – Causa de aumento que se comunica entre todos os partícipes – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de policial e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de roubo, a palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. O emprego de arma de fogo é, por sua vez, circunstância de natureza objetiva. Sua utilização por um dos comparsas comunica-se entre todos, pouco importando a tarefa destinada a cada um deles na execução do evento criminoso, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1508459-

48.2019.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

Por outro lado, deve ser reconhecido, em relação à ré Márcia, o instituto da participação de menor importância, previsto no art. 29, §1º do Código Penal. Sobre o tema, cumpre ressaltar que “aquele que concorre para a prática de determinada infração penal incide nas penas a ela cominadas, por força da teoria monista, adotada pelo Direito Penal brasileiro (CP, art. 29, caput). E a participação de menor importância “só pode ser a colaboração secundária, dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime” (MIRABETE, in Manual de Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1, Ed. Atlas, 13ª ed., 1998, pág. 236)” (TJSP; Apelação Criminal 1500644-26.2019.8.26.0187; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021).

Pois bem. In casu, o auxílio da acusada Márcia limitou-se a verificar se a atendente do estabelecimento estava sozinha e a permanecer do lado de fora, vigiando para o caso de alguém aparecer. Com efeito, sua colaboração foi secundária e dispensável e, ainda que não prestada, não impediria a realização do crime pelo comparsa.

Bem fixada a responsabilidade penal dos réus, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

RÉU UÍLIAM FEITOSA DA SILVA:

Em primeira fase, com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes e não há elementos desabonadores de sua conduta social ou personalidade. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias, entretanto, são negativas, mas serão analisadas na terceira fase da dosimetria da pena. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixo a pena-base para o réu Uílian em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da dosimetria, o acusado é reincidente específico (fls. 53/55). Por outro lado, confessou em juízo a autoria do crime, embora tenha negado a participação da corréu. Embora parcial, sua confissão, utilizada para fundamentar a condenação, deve ser considerada para atenuar a pena (STJ, AgRg no HC 689.749/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a

reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea (AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Assim, em segunda fase, ficam compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (Tema 585, STJ).

Na terceira fase, com relação ao réu Uilian, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, reconhecidas três causas de aumento de pena: concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP); restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP) e emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP). Nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". No caso em apreço, não bastasse o extenso número de causas de aumento, as circunstâncias demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, em especial pelas constantes ameaças de morte proferidas durante a ação delitiva (inclusive de que cortaria o pescoço da vítima e precisava de muito pouco para matá-la) e pela aproximação da faca nas costas e pescoço da vítima. Justifica-se, assim, o aumento da pena na fração de $\frac{1}{2}$, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Fixo o regime inicial fechado, apesar da quantidade de pena aplicada, ante a reincidência (diga-se, específica) do acusado.

Saliente-se que o crime foi cometido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (Pacote Anti-Crime), que, entre outras coisas, alterou a Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) para incluir no rol de crimes hediondos o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V). Logo, incide ao presente caso.

Incabível, na espécie, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e, no mais, diante da quantidade de pena aplicada e por ser o acusado reincidente em crime doloso e específico.

Pelos mesmos motivos, não se aplica a suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Por fim, ausentes os elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento.

RÉ MÁRCIA MONEGATO DA COSTA:

Em primeira fase, com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. A ré não possui maus antecedentes e não há elementos desabonadores de sua conduta social ou personalidade. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias, entretanto, são negativas, mas serão analisadas na terceira fase da dosimetria da pena. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixo a pena-base para a acusada Márcia em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, foi utilizada para fundamentar a condenação e, portanto, deve ser considerada para atenuar a pena (Súmula 545 do STJ e AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Entretanto, a pena foi fixada no mínimo legal e a atenuante não conduz à redução da reprimenda abaixo de seu patamar mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, foram reconhecidas três causas de aumento de pena: concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP); restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP) e emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP). E, diante das considerações já tecidas por ocasião da fixação da pena do corréu, majora a

reprimenda da acusada Márcia na fração de $\frac{1}{2}$, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Entretanto, presente a causa de redução prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pois reconhecida a participação de menor importância da ré Márcia e, assim, reduzo sua reprimenda na fração de $\frac{1}{3}$ (máxima), resultando a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada (art. 33, §2º, "c", CP), das circunstâncias do crime (pena aplicada no mínimo legal em primeira fase) e da primariedade da acusada, estabeleço o regime inicial aberto.

Saliente-se que o crime foi cometido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (Pacote Anti-Crime), que, entre outras coisas, alterou a Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) para incluir no rol de crimes hediondos o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V). Logo, incide ao presente caso.

Incabível, na espécie, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Em vista da quantidade de pena aplicada, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, CP).

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para:

1) CONDENAR o réu UILIAN FEITOSA DA SILVA como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

2) CONDENAR a ré MÁRCIA MONEGATO DA COSTA como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, c/c o art. 29, §1º, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Fixo, para ambos os acusados, o valor do dia multa em $\frac{1}{30}$ do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a prisão preventiva do réu UILIAN, uma vez que não houve qualquer alteração fática que permitisse reavaliar a medida. Ressalte-se que o acusado UILIAN é reincidente específico em crime de roubo. Assim, recomendo o sentenciado UILIAN na prisão em que se encontra.

De outro lado, REVOGO a prisão preventiva da acusada MÁRCIA, considerando-se o regime prisional aplicado (aberto). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, condeno os sentenciados ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03).

Intimem-se a vítima desta decisão.

Após o trânsito em julgado:

i) intime-se os réus para o pagamento da multa, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal;

ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal;

iii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação dos réus;

iv) expeça-se guia de execução penal.

P.I.C.

Santa Adélia, 28 de janeiro de 2022.